

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4683/2533

นาย ทวี อักษร ศรี
นาย ชลอ ตรี เจตนา
นาง หลี่ หรือ กุหลี่ พุ่มทับทิม หรือ อิ่ม
บ้าน เบิก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ปัญหาว่า เรือนพิพาทตกเป็นส่วนควบของที่ดินหรือไม่นั้นมิใช่ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนเมื่อไม่เป็นประเด็นที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญากู้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 73,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม ต่อมาจำเลยไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดียึดเรือนชั้นเดียวซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1392 ตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอและแก้ไขคำร้องขอว่า เรือนพิพาทเป็นของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ให้การว่า เรือนพิพาทเป็นของจำเลย ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ปล่อยเรือนพิพาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นผู้ซื้อเรือนพิพาทจาก นายสฤติย์ แล้วรื้อไปปลูกในที่ดินของจำเลยผู้ร้องจึงเป็นเจ้าของเรือนพิพาท ส่วน ฎีกาของโจทก์ที่ว่า เรือนพิพาทตกเป็นส่วนควบของที่ดินจำเลยนั้น ไม่เป็นประเด็นที่ ได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้น และมีปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบ เรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้ และที่โจทก์อ้างตามฎีกาว่า พยาน ของผู้ร้องเบิกความแตกต่างกัน เป็นต้นว่านายสฤติย์ เบิกความว่า บ้านของนาย สฤติย์ ที่ผู้ร้องซื้อนั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ตัวบ้านอยู่ห่างถนนประมาณ 15 เมตร หน้าบ้านมีรั้วไม้ไผ่เป็นแนว แต่นายสรวง กลับเบิกความว่า บ้านของนาย สฤติย์ ที่ขายให้ผู้ร้องนั้น ไม่มีรั้วเป็นบ้านโล่ง อยู่ในหมู่บ้านมีถนนเข้าถึงบ้าน คำเบิก ความของพยานผู้ร้องไม่อาจจะรับฟังไม่ได้นั้นเห็นว่าที่พยานผู้ร้องเบิกความแตกต่าง กันไปบ้านในข้อเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ไม่เป็นข้อสาระสำคัญแต่อย่างใด ปัญหาคงอยู่ที่ ว่าผู้ร้องซื้อบ้านของนายสฤติย์ หรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ปล่อยเรือนพิพาทที่ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน.

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ